คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๓๐๙/๒๕๖๘

นาย ก โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑

บริษัท ข จำกัด จำเลยที่ ๒

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗, ๑๗/๑, ๑๑๘ และ ๑๑๙

เรื่อง **จำเลยที่ ๒ ส่งโจทก์เข้าไปทำงานกับบริษัทลูกค้า ในวันเกิดเหตุโจทก์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อยู่ในสภาพเปลือยท่อนล่าง สำเร็จความใคร่อยู่ในห้องน้ำ มีอาการมึนเมา คลุ้มคลั่ง พูดจาไม่รู้เรื่อง สวนมนต์ท่องคาถา ใช้มือตักน้ำในโถชักโครกขึ้นมาดื่มและล้างหน้าตนเอง และต่อสู้ขัดขืนคนอื่นที่เข้ามาช่วยระงับเหตุจนต้องถูกมัดมือมัดเท้า กว่าจะสงบได้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง ลักษณะอาการดังกล่าวจึงไม่จำต้องพิสูจน์ว่ามีอาการมึนเมาจากสารเสพติดชนิดใดหรือไม่แต่ประการใด เพราะวิญญูชนที่เห็นลักษณะอาการเช่นนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดได้ว่าต้องมีอาการมึนเมาหรือใช้สารเสพติดชนิดหนึ่งอย่างแน่นอน ทั้งยังเกิดเหตุต่อหน้าพนักงานของบริษัทลูกค้าในเวลาทำงานและภายในบริเวณพื้นที่ของบริษัทลูกค้า จำเลยที่ ๒ ได้รับความเสื่อมเสียและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง ขาดความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ เสียโอกาสทางธุรกิจไม่สามารถรับงานจากลูกค้าดังกล่าวไปอย่างน้อย ๘ ปี ถือเป็นความผิดร้ายแรง เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า**

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เคยเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๕,๙๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ มอบหมายให้โจทก์ไปปฏิบัติงานที่บริษัท ป เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. โจทก์ถูกพนักงานของบริษัท ป ๓ คน รุมทำร้ายร่างกายจนหมดสติ นาย ส หัวหน้างานบริษัทจำเลยที่ ๒ มารับโจทก์กลับไปที่บริษัทจำเลยที่ ๒ จากนั้นโจทก์กลับบ้าน ต่อมาวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลโจทก์แจ้งว่าโจทก์ทำผิดข้อบังคับของบริษัทจำเลยที่ ๒ โดยทะเลาะวิวาทกับพนักงานของบริษัทลูกค้า จำเลยที่ ๒ จึงเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยไม่จ่ายค่าชดเชย โจทก์ไปร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจให้ดำเนินคดีแก่ผู้ที่ทำร้ายร่างกายโจทก์ พนักงานสอบสวนส่งโจทก์ไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาล ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด โจทก์ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว โจทก์ไม่เห็นด้วย ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแก่โจทก์

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. จำเลยที่ ๒ ได้รับแจ้งจากบริษัท ป ลูกค้าของจำเลยที่ ๒ ว่าโจทก์มีอาการคลุ้มคลั่ง เมายาดอง และสำเร็จความใคร่ในห้องน้ำของลูกค้า ให้จำเลยที่ ๒ ส่งคนไปรับตัวโจทก์ออกนอกพื้นที่ของบริษัทลูกค้า จำเลยที่ ๒ จึงส่งพนักงานไปรับตัวโจทก์ แต่ปรากฏว่าโจทก์อยู่ในสภาพไม่มีสติ ต่อสู้ขัดขืน และไม่ยอมออกจากพื้นที่ พนักงานจำเลยที่ ๒ และพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท ป ช่วยควบคุมตัวโจทก์เพื่อให้สงบสติอารมณ์และนำออกนอกพื้นที่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๒ เรียกโจทก์มาสอบสวน โจทก์ให้การแต่เพียงว่าเข้าไปในห้องน้ำตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยไม่ได้ออกมาจนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ซึ่งเป็นเวลาเลิกงาน โดยโจทก์ไม่สามารถตอบคำถามหรือชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ ได้ ก่อนจำเลยที่ ๒ จะเลิกจ้างยังได้ให้โอกาสโจทก์ในการแสดงหลักฐานการตรวจร่างกายและสารเสพติด แต่โจทก์บ่ายเบี่ยงและไม่มาทำงาน พฤติกรรมของโจทก์ดังกล่าวสุ่มเสี่ยงที่จะก่อเหตุอันตรายทั้งต่อโจทก์และพนักงานอื่น ๆ สร้างความอับอาย กระทบต่อความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของจำเลยที่ ๒ อย่างร้ายแรง จำเลยที่ ๒ จึงเลิกจ้างโจทก์

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ โจทก์อยู่ในสภาพเปลือยท่อนล่างและสำเร็จความใคร่อยู่ในห้องน้ำ มีอาการมึนเมา คลุ้มคลั่ง พูดจาไม่รู้เรื่อง เมื่อมีคนเข้าไปให้ความช่วยเหลือโจทก์ขัดขืนและชกต่อยผู้ที่เข้าช่วยเหลือ แม้โจทก์จะอ้างว่าเป็นฝ่ายถูกทำร้ายร่างกายจนมีอาการบาดเจ็บที่ตาซ้ายก็ตาม แต่โจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นคนร้าย อ้างเพียงว่าถูกรุมทำร้ายจากผู้ก่อเหตุถึง ๓ คน โจทก์ไปร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีแก่ผู้ทำร้ายจนสลบแต่ไม่สามารถระบุรูปพรรณสัณฐานได้แม้แต่เพียงคนเดียวว่าใครเป็นผู้ร่วมก่อเหตุทำร้ายโจทก์ในครั้งนี้บ้าง ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติวิสัย ที่โจทก์กล่าวอ้างว่าถูกพูดจาข่มขู่หน้าห้องน้ำเป็นการกล่าวอ้างเพียงลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบให้รับฟังได้ว่าเป็นความจริง แต่หากเป็นความจริงลำพังเพียงการพูดจาข่มขู่โจทก์ดังกล่าวย่อมไม่ถึงขนาดเพียงพอที่จะต้องร่วมกันรุมทำร้ายให้สลบไปตามที่อ้าง ทั้งอาการบาดเจ็บที่ตาซ้ายของโจทก์ก็มิอาจพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเกิดจากการรุมทำร้ายจริง เพราะหากถูกรุมทำร้ายร่างกายจริงก็ควรปรากฏบาดแผลมากกว่านี้ ข้ออ้างดังกล่าวจึงขัดต่อพยานหลักฐานและความเป็นจริงไม่อาจรับฟังได้ และแม้โจทก์อ้างว่าจำเลยทั้งสองไม่มีหลักฐานขวดเหล้ายาดองมาแสดงก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพความจริงในวันเกิดเหตุพบว่าโจทก์มีอาการมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ นอกจากพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วยังสวนมนต์ท่องคาถารวมทั้งใช้มือตักน้ำในโถชักโครกขึ้นมาดื่มและล้างหน้าตนเอง และต่อสู้ขัดขืนคนอื่นที่เข้ามาช่วยระงับเหตุจนต้องถูกมัดมือมัดเท้า กว่าจะมีอาการสงบได้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง ลักษณะอาการดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าโจทก์มีอาการมึนเมาจากสารเสพติดชนิดใดหรือไม่แต่ประการใด เพราะวิญญูชนที่เห็นลักษณะอาการโจทก์เช่นนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดได้ว่าโจทก์ต้องมีอาการมึนเมาหรือใช้สารเสพติดชนิดหนึ่งอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท ป เบิกความว่า พบขวดยาดองในห้องน้ำและเมื่อดมกลิ่นแล้วยืนยันว่าเป็นเหล้ายาดอง การที่โจทก์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่บริษัท ป อันเป็นการกระทำ

ที่ผิดปกติวิสัยของพนักงานทั่วไปจะพึงกระทำ ทั้งยังเกิดเหตุต่อหน้าพนักงานของบริษัทลูกค้าในเวลาทำงานและภายในบริเวณพื้นที่ของบริษัทลูกค้าดังกล่าว ย่อมส่งผลให้จำเลยที่ ๒ ได้รับความเสื่อมเสียและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของจำเลยที่ ๒ ทำให้บริษัท ป ขาดความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อจำเลยที่ ๒ จนกระทั่งไม่อนุญาตให้จำเลยที่ ๒ ส่งพนักงานเข้าไปทำงานในบริษัทอีกต่อไป อีกทั้งจำเลยที่ ๒ เสียโอกาสทางธุรกิจไม่สามารถรับงานจากลูกค้าดังกล่าวไปอย่างน้อย ๘ ปี กรณีถือเป็นความผิดร้ายแรง ดังนั้น จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาเหตุว่าโจทก์กระทำผิดข้อบังคับ คือ ทะเลาะวิวาทกับพนักงานของบริษัทลูกค้าและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจงใจทำให้จำเลยที่ ๒ ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน

ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า พยานบุคคลที่จำเลยที่ ๒ นำสืบ ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง พยานจำเลยที่ ๒ เบิกความว่า โจทก์ดื่มสุรายาดอง ขัดกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตามรายงานผลการตรวจหาสารเสพติดที่ไม่พบสารเสพติด อุทธรณ์ดังกล่าวล้วนเป็นการโต้แย้งดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
